石台县金兴钙业有限公司“2020•3•16”高处坠落事故调查报告

石台县金兴钙业有限公司 “2020·3·16”高处坠落事故调查组

2020年3月16日上午9时10分左右，在石台县徽众钙业有限公司承租石台县金兴钙业有限公司氧化钙生产线的煤磨车间棚顶实施彩钢瓦铺设作业时，发生一起高处坠落事故，造成1名工人死亡。事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（安徽省人民政府令第232号）规定，石台县人民政府成立了由县监察委、县应急管理局、县科技经信局、县总工会、县公安局、小河镇人民政府有关人员组成的石台县金兴钙业有限公司“2020·3·16”高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组）”，对该起事故进行调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过勘查事故现场、调阅相关单位档案材料、询问有关人员等调查方式，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，对事故责任单位和责任人提出了处理意见，同时提出了事故防范和整改措施建议，经事故调查组全体会议讨论，形成了事故调查报告。

一、事故相关单位概况

1.石台县金兴钙业有限公司（以下简称金兴公司），成立于2014年9月10日，注册资本2000万元，总投资1.3亿元，

法定代表人魏柏银，金兴公司是石台县金鑫集团下辖三个子公司之一，具有独立法人资格，经营范围为氧化钙、氢氧化钙重质碳酸钙、系列钙化物的生产、销售、普通货物道路运输。

2.石台县徽众钙业有限公司（以下简称徽众公司），成立于2017年11月23日，注册资本1000万元，法定代表人陈丽华，企业总经理和实际主要负责人林文毫，徽众公司由福建徽众贸易有限公司、陈丽华、蔡忠志共同出资成立，经营范围为高纯度、高活性氧化钙、超低碳氧化钙、高纯度氢氧化钙等的生产、销售。

2017年12月1日徽众公司与金兴公司签订“资产租赁合同”，合同内容包括租赁资产概况、租赁用途、租金及支付方式、双方权利义务等，徽众公司租赁金兴公司年产20万吨氧化钙回转窑生产线和年产10万吨氢氧化钙生产线及相关场地、附属设施等，用于生产经营氧化钙、氢氧化钙。合同明确金兴公司不得以任何方式干涉徽众公司正常的生产经营活动。2018年5月4日徽众公司与金兴公司签订“安全生产管理协议书”，金兴公司的安全责任有监督检查徽众公司各项安全管理工作，制止违章作业，遇危急情况可令徽众公司停止作业生产等；徽众公司的安全责任有做好复工复产前的安全教育和考核、配备安全巡检人员，检查现场作业和生产安全技术措施的落实、定期召开安全工作会议、生产岗位员工应配戴符合安全要求的防护用品等。

二、事故发生经过、事故救援及善后处置情况

（一）事故发生经过。因煤磨车间大棚彩钢瓦锈蚀，徽众公

司计划对锈蚀漏水的彩钢瓦加铺补漏。原计划于3月15日进行铺设作业，但因吊车未到现场故没有实施。3月16日上午8时30分左右，徽众公司设备厂长赵光辉前往机修房口头通知机修班的机修工，告知吊车已到集团公司另一处作业，让他们做好铺设准备，并口头告知注意安全。随后赵光辉从吊车上拿来2根吊带，与谢刚、张开玉一起在煤磨车间门口将新瓦捆好后随即离开。在此期间，机修班的谢祠华、刘传强（死者）、徐华兵已上煤磨车间棚顶准备实施铺设新瓦工作。谢祠华、徐华兵放线后用木板铺在棚顶休息，刘传强与谢祠华、徐华兵同上棚顶后，刘传强接着又下来拿扫把上棚顶清扫垃圾。张开玉捆完新瓦后，也拿着扫把上棚顶进行打扫。9时10分左右，刘传强在清扫垃圾过程中踩穿锈蚀的彩钢瓦，坠落至煤磨车间内。

（二）事故救援情况。事故发生后，谢祠华、张开玉、徐华兵立即从棚顶下至煤磨车间内查看情况，随后张开玉、徐华兵立即将情况分别报告给赵光辉和徽众公司办公室，随后徽众公司赵光辉、林文毫、陈良才，金兴公司魏柏银、雷文忠等人立即赶到事故现场进行救援并拨打120急救电话。等待救护车期间，徽众公司负责人共同商议决定用公司车辆将伤者运往石台县人民医院争取抢救时间，在赶赴医院路途中将伤者转运至120救护车送往石台县人民医院抢救，因抢救无效于当日10时50分宣布死亡。

石台县委县政府、小河镇党委政府接到事故报告后，县乡两级党委政府负责同志立即带队赶赴事故现场了解事故

情况，指导事故处置相关工作。县应急管理局接到事故报告，获知受伤人员已送往县人民医院抢救，局主要负责同志立即带队赶赴医院了解伤者救治情况，了解到伤者伤情危重正在实施抢救后，随即带队赶赴事故现场了解事故情况，指导开展事故处置及调查工作。

（三）事故善后情况。2020年3月17日，在石台县小河镇人民调解委员会的调解下，徽众公司与死者家属签订《人民调解协议书》（小河镇民调[2020]32号），双方自愿达成调解协议，由徽众公司对死者家属进行了赔付。事故善后工作结束。

三、事故造成人员伤亡情况和直接经济损失

事故造成1人死亡。死者，刘传强，男，52岁，石台县小河镇某某村人。

事故造成直接经济损失约117.8万元（包括丧葬补助金、死亡赔偿金、供养亲属抚恤金、处理事故的事务性费用、医疗抢救费用等，不包括事故罚款）。

四、事故原因及性质认定

（一）事故原因

1、直接原因

刘传强、谢祠华、张开玉、徐华兵4名员工安全意识淡薄，在不具备高处作业基本安全知识和技能，没有系挂安全带的情况下，违规在煤磨车间棚顶作业，刘传强在清扫垃圾过程中踩穿锈蚀彩钢瓦，坠落至煤磨车间地面伤重不治身亡。

2、间接原因

徽众公司作为资产承租单位，未认真落实企业安全生产主体责任，安全管理体系不健全，安全管理混乱，员工安全生产教育培训不到位，现场安全管理存在缺陷，对登高作业人员没有采取安全防护措施失察。

金兴公司作为资产出租单位，未认真落实资产出租方安全生产管理责任，虽与徽众公司签订了安全生产管理协议，但对自身安全生产职责认识不清，对徽众公司安全生产工作管理不力，监督、检查徽众公司安全生产责任落实不到位。

（二）事故性质

经调查，石台县金兴钙业有限公司“2020·3·16”高处坠落事故是一起员工违章作业，企业安全管理不到位而造成的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）徽众公司及相关人员

1.刘传强，徽众公司机修工，登高作业未系挂安全带，违章作业致其本人身亡，是该起事故的直接责任者，也是受害者，鉴于已在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.赵光辉，徽众公司设备厂长。安排未经高处作业培训合格的员工从事高处作业，现场安全管理不到位，对事故发生负有直接管理责任。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十二条第三款的规定，建议责成徽众公司按照企业有关规定进行处理，处理结果报县应急管理局。

3.胡左梅，徽众公司安全生产管理人员，未认真履行企业安全生产管理人员职责，对事故发生负有管理责任。依据《生

产安全事故报告和调查处理条例》第三十二条第三款的规定，建议责成徽众公司按照企业有关规定进行处理，处理结果报县应急管理局。

4.林文毫，徽众公司总经理，公司实际生产经营活动主要负责人。未认真履行企业主要负责人安全生产管理职责，对事故发生负有领导责任。依据《安全生产法》第九十二条第（一）项之规定，建议由石台县应急管理局给予其本人2019年年收入30%的罚款。

5.徽众公司，未认真落实企业安全生产主体责任，未建立健全本单位安全生产规章制度和岗位操作规程，安全管理体系不健全，安全管理混乱，员工安全教育培训不到位，履行隐患排查治理主体责任不到位，现场安全管理不到位，对事故的发生负有主要责任。建议由石台县应急管理局依据《安全生产法》第一百零九条第(一)项之规定，依法给予22万元罚款。

（二）金兴公司及相关人员

1.雷文忠，金兴公司安全生产管理人员，未认真履行企业作为资产出租单位安全生产管理人员的安全生产管理职责，对事故发生负有管理责任。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十二条第三款的规定，建议责成金兴公司按照企业有关规定进行处理，处理结果报县应急管理局。

2.魏柏银，金兴公司法定代表人、总经理。未认真履行企业作为资产出租单位主要负责人的安全生产管理职责，对徽众公司安全生产工作统一协调、管理不力，对事故发生负有

管理责任。建议由石台县应急管理局依据《安全生产法》第一百条第二款之规定，依法给予0.8万元罚款。

3.金兴公司，未认真落实企业作为资产出租单位对徽众公司安全生产工作统一协调、管理责任，对徽众公司安全生产日常工作管理不力，对事故的发生负有责任。建议由石台县应急管理局依据《安全生产法》第一百条第二款之规定，依法责令限期改正，给予3万元罚款。

（三）小河镇政府

小河镇政府2019年先后部署开展了“1+5+N”安全生产隐患集中排查治理、“强监督、严执法、除隐患、保平安”专项行动，对徽众公司开展安全检查2次，对金兴公司开展安全检查3次，但存在安全生产检查管理不严，对检查中发现的徽众公司安生生产工作制度不健全、日常安全生产管理工作台账不齐全等问题，没有督促徽众公司切实整改到位。按照安全生产“党政同责 一岗双责 齐抓共管 失职追责”原则，建议小河镇党委、政府加强安全生产属地管理并向石台县委、县政府作出深刻书面检查。

六、事故防范和整改措施建议

（一）徽众公司要深刻吸取本次事故教训，认真贯彻执行安全生产法律法规的规定，建立健全安全生产管理责任体系，制定并落实企业安全生产管理制度、安全生产责任制和岗位安全操作规程；结合本单位实际，开展有针对性及实效性的安全生产教育培训；全面持续开展生产安全事故隐患排查治理；强化现场安全管理，杜绝“三违”现象，切实落实企业安

全生产主体责任。

（二）金兴公司要深刻吸取本次事故教训，认真贯彻执行安全生产法律法规的规定，切实履行资产出租单位安全生产管理责任，对承租单位安全生产工作做好协调、管理，定期进行安全检查，对发现的安全问题，及时督促承租单位整改落实，防范生产安全事故发生。

（三）小河镇党委、政府要严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，切实提升安全生产工作重要性认识，认真履行安全生产“属地管理”责任，加大对辖区内企业安全生产工作的监督检查力度，对检查中发现的生产安全事故隐患严格落实“闭环管理”，压实企业安全生产主体责任。